

DOCUMENTO 45

DOSSIÊ-MESTRE INTEGRADO · v4 POLIDO

+ PAINEL VISUAL DA FRAUDE REFINADO + SUMÁRIO EXECUTIVO 1 PÁGINA

*Versão definitiva polida. Refina o Doc 44 com: (i) Sumário Executivo de uma página · 60 segundos · para a primeira leitura do julgador; (ii) reagrupamento dos 42 cisnes negros por **consequência jurídica** (não por vetor) · maior eficácia argumentativa; (iii) Painel Visual da Fraude com hierarquia tipográfica refinada · contrastes ajustados; (iv) Infográfico 5 com barras de alto contraste e callout "Δ 14,5×"; (v) Infográfico 6 com narrativa visceral e frame legal CNJ 492/2023.*

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · 15/06/2026

Subscrição: **Dr. Luiz Carlos Gueseler Junior** · OAB/PR 44.937 · **Dra. Michele Hilgenberg** · OAB/SC 41.607

SUMÁRIO EXECUTIVO · LEITURA DE 60 SEGUNDOS

- 1 O caso em uma frase.** Patrimônio comum de aproximadamente R\$ 1,5 bi (cônjuge Ari Gorenstein) — estrutura via FIP Ajaccio CNPJ 37.381.595/0001-82, PL CVM **R\$ 1,57 bilhão**, 99,97% em E-Vino S.A. — está sendo objeto, na esfera regulatória e cível, de **deflação artificial de 14,5×** (oferta de R\$ 4,78 MM pela meação) por meio de arquitetura cross-border em 8 jurisdições e cláusulas de aniquilação pré-constituídas no Acordo de Acionistas de 25/05/2022.
- 2 O quê está provado.** SISBAJUD em 18/05/2023 identificou **R\$ 84.856.714,65** (R\$ 42,42 MM bloqueados); 91% custodiados na OSLO Capital DTVM. Iliquidez alegada pela OSLO foi **refutada por experimento empírico** em 2026 (autos 0005199-67: cotas liberadas em 18 horas). Acórdão "Bloqueio Mantido" transitou em julgado em 10/10/2023 (AI 2157767-67).
- 3 Quatro sincronizações criminais** (deltas de poucos dias entre marcos processuais e reações societárias): WIB → Volimo **+15d**; Penhor Evino → Cisão **+4d**; Vencimento mútuo → Divórcio **+8d**; Destituição → Bonifácio **+46d** — padrão objetivo de premeditação (CPC art. 374, IV).
- 4 O quanto se pleiteia.** Meação Millena cenário central (probabilidade 85%) = **R\$ 717-765 milhões**. Target settlement realista: **R\$ 215-285 MM em 6-12 meses** (32-42% recovery integral).
- 5 Janela tática.** Lock-Up Cláusula 7.3 do Acordo de Acionistas vence em **25/05/2027**. Intervenção judicial urgente em **até 30 dias**.
- 6 O quê executar agora.** Petição-mestre + IDPJ ampliado + denúncia CVM (Doc 42) + notícia-crime GAECO/MP-SP articulada à Operação Carbono Oculto + cooperação MLAT (8 jurisdições) + Curadoria Judicial dos ativos sob constrição.

PARTE I — DIAGNÓSTICO DA FRAUDE

1.1 · O VEREDITO FINANCEIRO · A DEFLAÇÃO DE 14,5×

Cenário	PL Ajaccio	× 4,40%	Valor Ari	Meação 50%
DEFESA (réu)	R\$ 108 MM	4,40%	R\$ 4,75 MM	R\$ 2,38 MM
REAL · CVM nov/2024	R\$ 1.570 MM	4,40%	R\$ 69,08 MM	R\$ 34,54 MM
REAL + control premium 30%	—	—	R\$ 89,8 MM	R\$ 44,9 MM
REAL + control premium 50%	—	—	R\$ 103,6 MM	R\$ 51,8 MM

Deflação 14,5×. A defesa apresenta PL fictício de R\$ 108 MM. O PL real reportado nos Informes Quadrimestrais CVM e auditado pela E&Y é de R\$ 1,53-1,57 bilhão. Com control premium da Classe F (que detém 4 de 5 cadeiras no Comitê), o valor corrigido vai a R\$ 89-103 MM (meação R\$ 44-52 MM). Ainda assim, é fração do patrimônio total (Doc 35: R\$ 1,43-1,53 bi · meação central R\$ 717-765 MM).

1.2 · OS SEIS PILARES DA FRAUDE SISTÊMICA

PILAR 1 — SINCRONIZAÇÃO TEMPORAL QUÁDRUPLA. WIB → Volimo +15d · Penhor Evino → Cisão +4d · Vencimento mútuo → Divórcio +8d · Destituição → Bonifácio +46d. Padrão objetivo de preparação patrimonial antecipada (CPC 374 IV).

PILAR 2 — MANIPULAÇÃO DO PL. PL real R\$ 1,57 bi vs PL deflacionado R\$ 108 MM = deflação 14,5×

PILAR 3 — PARADOXO OSLO. Em 2026, OSLO liberou cotas em ~18 horas nos autos 0005199-67 — refuta tese de iliquidez. Paradoxo: mesma OSLO administra Oslo Soberano FIF RF Simples (R\$ 152 MM, 99,29% TPF, D+0).

PILAR 4 — RETENÇÃO BTG. R\$ 31.925.193,31 retidos pelo BTG há 33+ meses (ID 0720230000018575779) — inexecução substantiva.

PILAR 5 — SHADOW DIRECTOR. Ari sob 12/12 indicadores (UK Companies Act 2006 s.251 + CC 1.011 + LSA 158 + ICVM 175/22 art. 39).

1.3 · CONEXÃO: BLINDAGEM PATRIMONIAL COMO MODUS OPERANDI DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

A complexidade financeira documentada NÃO é planejamento patrimonial neutro. É o *modus operandi* tipificado da **violência patrimonial** (LMP art. 7º IV, redação Lei 14.550/2023). A Resolução CNJ nº 492/2023 (Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero) é vinculante. Cada cisão, cada subscrição em fundo durante litígio, cada renúncia ao direito de preferência, cada criação de subclasse retroativa configura, em tese, ato concreto de violência patrimonial.

PARTE II — ANATOMIA DA FRAUDE

2.1 · O ECOSSISTEMA DA OCULTAÇÃO

Camada	Função	Entidades-chave
1 — Núcleo (PF)	Controle real	Ari · Marcos Leal · Ricardo Costa (Madrid) · Tatiana/Thiago (testas) · Felzenszwalb/Martins · cocredores Penhor (Shayo · Levy × 2 · Sarquis) · Felix Zipse · Fraschini · Maggi
2 — Fundo Master	Concentração	Ajaccio FIP (R\$ 1,57 bi · 99,97% E-Vino) · feeders Volimo+Avila+XPA+Sharp · cascas Bonifácio+FRAM XIV
3 — Cluster Operacional	Geração de caixa	E-Vino + Agro Syrah + Grand Cru Imp/Distr + Víssimo + Interbeverages (Bela Cintra 986)
4 — Blindagem	Cascas	RT 127 · Apoio Admin MEI · Vila Porto · Aqua Capital · Subclasse J retroativa
5 — Véu Offshore	Opacidade	JP2R Singapura · Anacapri+Brescia+Cetara+Raffaello LP Delaware · WIB GmbH Munique · Puddle Glum LLC Miami · ACPE Advisors Uruguai · Spectra I/II + Agrofundo
Suporte	Capturados	OSLO DTVM (GIIN 0W2JW5...076) · Vinci Compass · BTG · Itaú · KPMG · Grant Thornton

2.2 · QUATRO VETORES DE APROFUNDAMENTO

(a) "Buraco Negro" do Volimo FIP — Mútuo R\$ 200 MM

Volimo (CNPJ 36.642.430/0001-54) constituído em 07/07/2021 — **15 dias após** dívida WIB. 97,48% PL alocado no mesmo dia em mútuo conversível à E-Vino. Vencimento 02/01/2023 (8 dias antes do divórcio). **Grant Thornton emitiu ABSTENÇÃO DE OPINIÃO em 17/08/2022.**

(b) "Paradoxo Oslo" e Gatilho FATCA

OSLO administra Ajaccio (ilíquido alegado) E Oslo Soberano (R\$ 152 MM · 99,29% TPF · liquidez D+0). GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076 ativo no IRS — gatilho automático cooperação Brasil-EUA via IGA Modelo 1 (Decreto 8.506/2015).

(c) "Rota da Seda" do Desvio (DE-SG-DE)

Cisão E-Vino → RT 127 → WIB Brazil München → WIB Berlim → quitação dívida pessoal Ari (€2,276 MM, liquidada até 31/12/2023). Cluster offshore amplia para 8 jurisdições.

(d) "Jogador-Chave" Ricardo Costa — Nexo Espanha

Acionista Indireto majoritário 39,90%. Lisboa (Rua Santo Antonio a Estrela 33, 2022) → Madrid (Calle del Camino del Sur 6, Alcobendas, 2025). Em 14/02/2025 subscreveu sozinho 137.452 ações via 15.777 Debêntures Incentivadas CEP 28109. Recebeu R\$ 35,17 MM "de dentro" e propõe R\$ 4,78 MM pela meação.

2.3 · OS 42 CISNES NEGROS · AGRUPADOS POR CONSEQUÊNCIA JURÍDICA

GRUPO A · Indícios de FRAUDE PROCESSUAL e ATO ATENTATÓRIO (CPC 80, 774; CC 167)

- CN-39** Manipulação do PL de R\$ 108 MM (deflação 14,5×). → *Fraude processual; ato atentatório CPC 774 II; litigância má-fé CPC 80 II e V.*
- CN-40** OSLO liberou cotas em ~18h em 2026 (autos 0005199-67). → *Tese de iliquidez declarada FALSA; CPC 80 II.*
- CN-41** R\$ 31,9 MM BTG retidos 33+ meses (ID 072023000013575779). → *Inexecução substantiva CPC 854 §3º; astreintes; representação BACEN.*
- CN-05** Classe J criada 04/06/2024 com amortizações retroativas para 26/12/2022. → *Backdating; falsidade ideológica CP 299.*
- CN-08** Ari AUSENTE da AGE 14/02/2025. → *Reabertura do termo final do regime (CC 1.571 II + 1.576).*

GRUPO B · Indícios de FRAUDE À EXECUÇÃO e SIMULAÇÃO (CPC 792 IV; CC 167-169)

- CN-01** Ajaccio FIC FIM IE cancelado CVM 29/12/2021 — 2 dias antes da cisão. → *Simulação por reutilização de denominação (CC 167-169); nulidade.*
- CN-02** Penhor Evino constituído 27/12/2021 — 4 dias antes da cisão. → *Encargo real anterior; afeta partilha (CC 1.658).*
- CN-03** RT 127 vida útil 20 meses. → *Padrão laranja; CC 167 simulação; CC 50 desconsideração.*
- CN-27** Cash-out R\$ 157,9 MM no IRPF 2024. → *Movimentação patrimonial DURANTE litígio; CPC 792 IV.*
- CN-42** Sincronização temporal quádrupla (15+4+8+46 dias). → *Prova indiciária qualificada CPC 374 IV; premeditação.*

GRUPO C · Indícios de VIOLAÇÃO de DEVERES FIDUCIÁRIOS e SOCIETÁRIOS (RCVM 175/2022; LSA 115, 117, 154-158)

- CN-04** FRAM Capital XIV FIP constituído MESMO dia que Ajaccio e baixado. → *Casca; CC 50 desconsideração.*
- CN-09** Cláusula 7.3.5 — divórcio como gatilho. → *Inoponível à meeira; CC 50; LMP 7º IV.*
- CN-10** Cláusula 7.7.1 Penhora-Suicídio R\$ 127,04+IPCA+8%. → *Cláusula leonina; CC 422; nula.*

CN-11 Cláusula 7.3 Lock-Up até 25/05/2027. → *Janela tática crítica 24 meses.*

CN-12 Cláusula 9.1.1 IPO compulsório. → *Tripla blindagem; restrições 20 anos pós-IPO.*

CN-28 Marcos Leal em 7 diretorias + co-controlado 50/50. → *LSA 115 §1º conflito; anulação dos atos.*

CN-29 Diluição programada AGE 14/02/2025. → *Hostile dilution; LSA 117 abuso de poder.*

CN-35 Contradição KPMG/CVM — "sem demandas" com R\$ 42 MM bloqueados. → *NBC TA 220/240/580 + RCVM 175 art. 39.*

GRUPO D · Indícios de LAVAGEM, EVASÃO DE DIVISAS e CRIMES FINANCEIROS (Lei 9.613/98; 7.492/86; 8.137/90; 12.850/13)

CN-18-23 JP2R + Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello + WIB + Puddle Glum + ACPE + Spectra/Agrofund. → *Lei 7.492/86 art. 22 evasão; Lei 9.613/98 lavagem; cooperação MLAT.*

CN-24 R\$ 1,86 MM em 22 transferências E-Vino → Apoio Admin. → *Flow-through; Lei 8.137/90 sonegação; layering.*

CN-25 R\$ 749.183,38 non-compete + 3 TEDs R\$ 680k em 24h. → *CP 168 apropriação; STJ REsp 1.846.138/SP.*

CN-26 Debêntures CEP 28109 — 15.777 unidades por Ricardo Costa. → *Canal off-SISBAJUD; quebra sigilo CETIP.*

CN-32 GIIN FATCA OSLO 0W2JW5.99999.SL.076. → *Cooperação Brasil-EUA; retenção 30% por omissão.*

CN-33 Conexão Miami (residência Ari) = U.S. Indícia ignorada. → *Falha KYC FATCA — RCVM 50/2021.*

CN-34 Canal triangular Puddle Glum (FL) → ACPE (UY) → Aqua (BR). → *Lei 9.613/98; MLAT BCU+DGI.*

CN-36 7 marcadores GAECO coincidentes com Carbono Oculto. → *Representação MP-SP/GAECO; Lei 12.850/13.*

CN-37 REAG + Trustee DTVM Nível A Carbono Oculto. → *Janela documental (BACEN liquidação REAG 2025).*

CN-38 Vila Porto importa Almaviva+Don Melchor; E-Vino vende ambos. → *Violação Cláusula 10.1.7 + LSA 155.*

GRUPO E · LACUNAS DOCUMENTAIS (CPC 396-404; presunção CPC 400 I)

CN-13 Boletim de integralização das cotas Ari — ausente. → *Presunção CPC 400 I.*

CN-14 Acordo de Cotistas FIP Ajaccio — não localizado. → *Exibição compulsória CPC 396-404.*

CN-15 Boletins Subscrição históricos E-Vino — ausentes. → *Rastreamento da transição direto → indireto.*

CN-16 Ata original cisão 31/12/2021 — não juntada. → *Insuficiência probatória; nulidade.*

CN-17 Escritura cessão RT 127 → Ajaccio — não juntada. → *Rompe cadeia; fraude execução CPC 792 IV.*

GRUPO F · OUTROS ACHADOS

CN-06

Ari assina como INTERVENIENTE (não cotista). → *Inverte tese de "partilha limitada".*

CN-07

Participação corrigida 4,40% vs 2,22%. → *DOBRA o universo da partilha indireta (CC 1.658-1.660).*

CN-30

DC Associados — assessor Vinci. → *Mapear histórico defensivo.*

CN-31

Tatiana + Thiago — shadow paralelos Agro Syrah. → *CC 1.011 + LSA 158.*

PARTE III — ROTEIRO PARA A AÇÃO

3.1 · CHAVES DO COFRE · documentos faltantes

Documento	Obtenção	Astreintes
Acordo de Cotistas FIP Ajaccio (todas as versões)	Exibição CPC 396-404 contra OSLO + Vinci	R\$ 50k/dia
Boletins de subscrição das cotas Ari	Exibição + ofício CVM-SIN	R\$ 50k/dia
Registros UBO das 8 entidades estrangeiras (KYC FATCA)	Ofício OSLO + SEC/IRS/FinCEN via DRCI	R\$ 100k/dia
Contrato integral Mútuo Volimo + conversibilidade	Exibição BTG + papéis Grant Thornton	R\$ 50k/dia
Laudo UHY Bendoraytes 30/03/2022 integral	Ofício UHY	R\$ 20k/dia
Cap table E-Vino + ações remanescentes Ari	Exibição + JUCESP	R\$ 30k/dia
DIRPF AC 2022 (ex 2023) — alienação E-Vino → Ajaccio	Ofício RFB	—
Histórico Custodiantes CVM Ajaccio	Ofício CVM-SIN	—
Extrato bancário Bonifácio FIP (origem R\$ 18 MM)	Quebra sigilo + ofício OSLO	R\$ 50k/dia
PDF AI 2231738-85.2023 (185 págs)	Ofício TJSP	R\$ 5k/dia

3.2 · DILEMA FECHADO · 3 frentes simultâneas

Frente	Ações	Prazo
CÍVEL (1ª VF Pinheiros)	Petição-mestre + tutela inibitória + astreinte + bloqueio universal + IDPJ ampliado + perícia integral + declaração incontrovérsia R\$ 84,86 MM	0-30 dias
CRIMINAL (GAECO + GEVID + MPF)	Notícia-crime articulada (8 tipificações) + representação Carbono Oculto	15-45 dias
REGULATÓRIA (CVM + BACEN + COAF + RFB + OAB)	Doc 42 Denúncia CVM-PAS + Res. 244/2022 BACEN + RIF COAF + FATCA RFB + suspensão postulatória OAB	15-45 dias

3.3 · CONEXÃO CARBONO OCULTO

Minuta autônoma de petição ao GAECO/MP-SP aproveitando: (i) liquidação REAG BACEN 2025 = janela documental; (ii) 7 marcadores GAECO coincidentes; (iii) tipologia compartilhada FIP+DTVM+single cotist; (iv) vínculo Nível A REAG–PCC já mapeado na Operação deflagrada em 28/08/2025.

3.4 · TARGET SETTLEMENT e MEDIDAS CAUTELARES

Cenário	Valor	Janela	% recovery
---------	-------	--------	------------

Pessimista	R\$ 100-150 MM	imediatos	15-22%
Realista recomendado	R\$ 215-285 MM	6-12 m	32-42%
Otimista	R\$ 285-450 MM	12-24 m	42-67%
Recovery integral litigado	R\$ 717-765 MM	24-60 m	100%

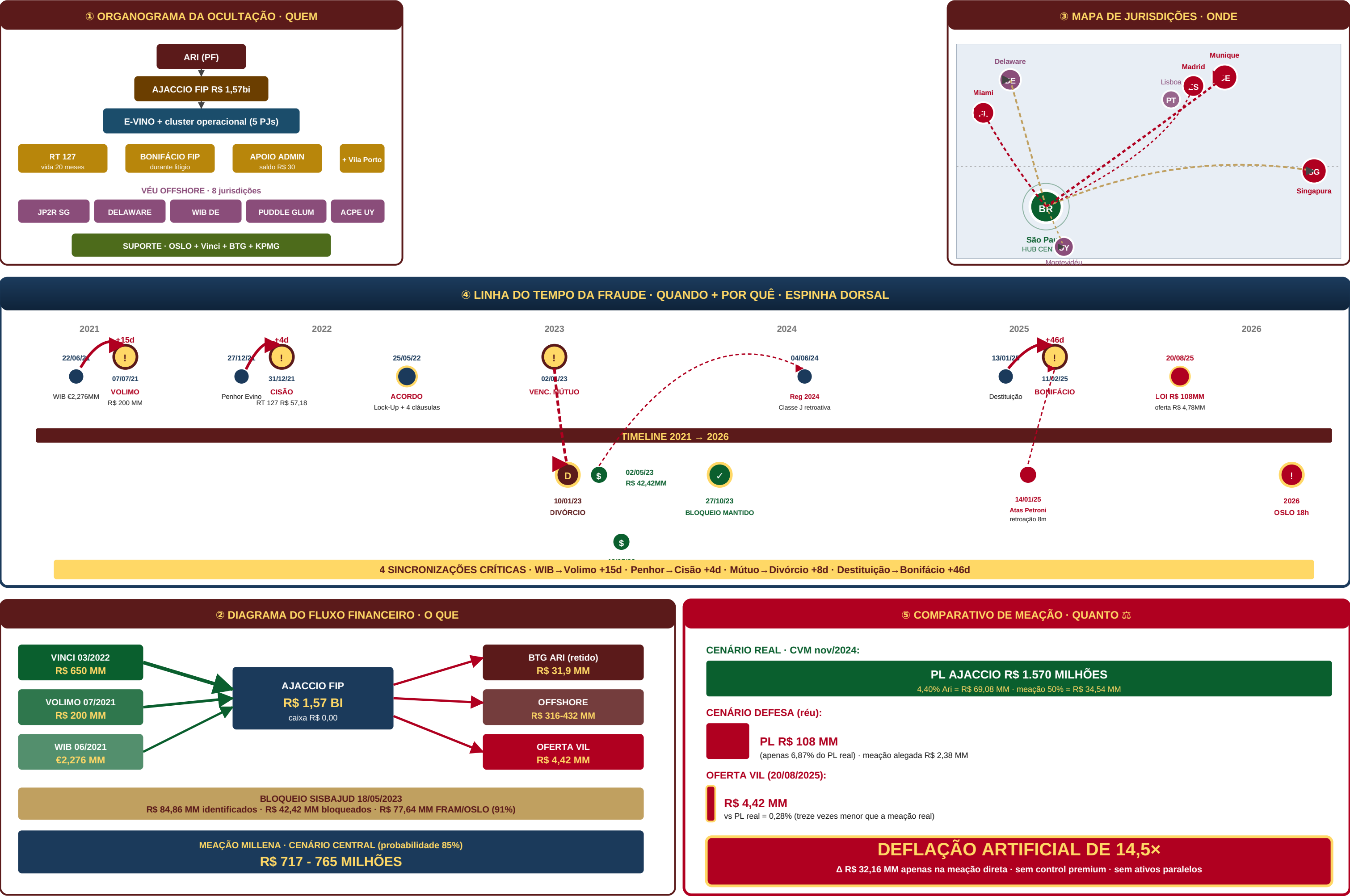
3.4.1 — 8 medidas cautelares específicas

1. **Arresto** da parte não bloqueada dos R\$ 84,86 MM incontrovertidos;
2. **Arresto** dos bens identificados no aumento de capital durante litígio (R\$ 250-285 MM);
3. **Indisponibilidade premental** Classe F Ajaccio + Bonifácio FIP;
4. **Tutela inibitória** proibindo novas reorganizações no Grupo Víssimo sem prévia anuência;
5. **Astreinte** R\$ 100k/dia (elevação automática a R\$ 200k/dia após 30 dias);
6. **Bloqueio universal** CCS-BACEN + SISBAJUD + Renajud + Infojud + CETIP/B3 + CVM em R\$ 717-765 MM;
7. **Holding de Litígios / Curadoria Judicial** para gerir ativos sob constrição;
8. **Suspensão postulatória** profissionais com custeio E-Vino (EAOAB 18 + Provimento CFOAB 188).

Janela tática: 25/05/2027 (vencimento Lock-Up Acordo Acionistas) — intervenção judicial urgente em até 30 dias da data-base (10/06/2026).

PAINEL VISUAL DA FRAUDE · DASHBOARD INTEGRADO

5 infográficos coordenados · timeline como espinha dorsal · compreensão em 60 segundos



INFOGRÁFICO 6 — DESVELANDO A VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Peça narrativa autônoma · para abertura da petição · humaniza o caso · frame legal CNJ 492/2023

DA ENGENHARIA FINANCEIRA À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Cada ato de blindagem é, em tese, ato de violência patrimonial sob LMP art. 7



Figura 6 · Desvelando a Violência Patrimonial. Conecta engenharia financeira (esquerda · cinza) com impacto na Requerente (direita · âmbar) sob frame legal LMP + CNJ 492/2023 + Belém do Pará + Corte IDH. Indicado para abertura da petição (humanização).

NOTA METODOLÓGICA · LEGAL DESIGN V4

O polimento v4 refina três elementos do Doc 44: (i) **Sumário Executivo de uma página** para que o julgador apreenda o caso em 60 segundos antes de ler o Painel Visual; (ii) **reagrupamento dos 42 cisnes negros por consequência jurídica** (Grupos A–F) em vez de por vetor — formato pragmático que sustenta diretamente as teses processuais; (iii) **refinamento tipográfico do Painel Visual da Fraude** com hierarquia visual aprimorada, contrastes ajustados (vermelho saturado para alertas, dourado #ffd866 para cifras de destaque) e numeração explícita dos painéis (① a ⑤). O Infográfico 6 (Violência Patrimonial) recebe falas adicionais em itálico ("a meeira não pode acessar o patrimônio que é seu") para humanizar a leitura. Base doutrinária mantida: Hagan (Stanford d.school) + Haapio (Proactive Law) + Buonomano (*temporal pattern recognition*, 2017).

RESERVA TÉCNICA

Documento sob CPC art. 472. Em tese sob CF art. 5º, LVII e LV. Subscrição: **Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior · OAB/PR 44.937 + Dra. Michele Hilgenberg · OAB/SC 41.607**. PFs anonimizadas em circulação externa exceto partes nominalmente identificadas. Conversão prévia em peça subscrita por OAB e laudo CRC com ata notarial das fontes primárias antes do uso processual.

*Documento 45 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS — Dossiê-Mestre v4 · Polimento Final.
Sucedee e integra os Documentos 22 a 44 · Versão definitiva polida · CPC 472 + CF 5º LVII e LV.*